

COMUNE DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☒ **COPIA**

N. 30

Data 29 dicembre 2023

SEDUTA :

SESSIONE :

CONVOCAZIONE :

☐ Pubblica

☐ ordinaria

☐ 2°

OGGETTO:

Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 e del programma triennale di beni e servizi 2023/2025 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25/06/2023.-

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre**, alle ore **18,30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	MUCCARI	Pasquale	si	
2	CARABETTA	Stefano	si	
3	CACCIA	Francesco Guerino		si
4	TALOTTA	Rosetta	si	
5	MERCURIO	Paolo	si	
6	ALOISE	Alessandro		si
7	ROTUNDO	Francesco		si
8	PRIMERANO	Antonio		si
9	VECCHIO	Giuseppe		si
10	MESORACA	Oldani Rocco		si
11	ZOFREA	Vincenzo		si
12	MUNGO	Anna Maria		si
13	FACCIOLO	Giuseppe	si	

Presiede il Consigliere Mercurio Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta la dr.ssa Giuseppina Ferrucci, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. **05** consiglieri su n. **13** consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che il Consiglio Comunale, organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, approva, tra gli atti fondamentali del Comune, il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

Visto l'art. 37 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali, tra cui i Comuni, sono tenuti a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, ed un programma triennale dei beni e servizi secondo gli schemi tipo di cui all'allegato I.5 del medesimo D.Lgs. 36/2023;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25.06.2023, esecutiva, con la quale sono stati adottati il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025, l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2023, predisposti dall'ufficio tecnico comunale, mediante la compilazione delle schede previste secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Visto che al Comune di Squillace, successivamente, la Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - Settore "Ciclo Integrato delle Acque" ha notificato la Convenzione Rep. n° 16937 del 10/07/2023 nel quale questo Ente è stato ammesso a finanziamento con DDG n° 8406 del 15/06/2023;

Preso atto della Convenzione stipulata tra il Comune di Squillace e la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente, avente ad oggetto: <<Delibera di Giunta Comunale n° 170 del 13/04/2023 "Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani". DDG n°8406 del 15/06/2023>>.

Intervento: Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali. Soggetto attuatore: Comune di Squillace (CZ). Importo: € 170.000,00.

Ritenuto pertanto, procedere con la variazione del Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2023-2025, adottato con deliberazione di C.C. n° 11 del 25/06/2023, mediante l'integrazione del programma triennale di beni e servizi 2023/2025 con le seguenti opere:

- a) *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*, per un importo complessivo di € 170.000,00;

e, conseguentemente aggiornare le seguenti schede:

- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
- Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
- Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
- Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
- Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;

Richiamato l'art. 3, comma 1, dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."*;

Richiamato, inoltre, l'art. 3, comma 13, dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al*

fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione";

Richiamato, ancora, l'art. 1, commi 512 della legge di stabilità 2016 (l. 208/2015) secondo cui *"al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti";*

Precisato che ai sensi dell'art. 6, comma 12 dell'allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato

Preso atto che non sono previste acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro, comprese quelle aggiudicate negli esercizi precedenti ed in corso di esecuzione, da trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma triennale di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione;

Viste le schede del Programma triennale, dell'Elenco annuale nonché del programma triennale di beni e servizi all'uopo predisposte dal Responsabile del Settore Tecnico che si allegano al presente provvedimento;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2023 nonché del programma triennale di beni e servizi 2023/2025 (art. 37, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023) - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25/06/2023;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs 18/08/2000 n° 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14;

Con il seguente risultato della votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°/	Voti favorevoli	Voti contrari
5	5	0	5	0

Visto l'esito della votazione che precede,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte sostanziale ed integrante della presente;

- 1) di aggiornare il programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2023 nonché il programma triennale di beni e servizi 2023/2025 - Integrazione della Delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 25/06/2023, con le seguenti opere:
"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali", per un importo complessivo di € 170.000,00;

- 2) di aggiornare, altresì, le schede tecniche allegate al Piano Triennale OO.PP. - Triennio 2023-2025, adottato con deliberazione di C.C. n° 11 del 25/06/2023:
- Scheda A: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda B: Elenco delle opere incompiute;
 - Scheda C: Elenco degli immobili disponibili;
 - Scheda D: Elenco degli interventi del programma;
 - Scheda E: Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
 - Scheda F: Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del programma triennale e non riproposti e non avviati;
 - Scheda G: Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
 - Scheda H: Elenco degli acquisti del programma;
- 3) di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 42, del D.lgs. 267/2000, la variazione del programma triennale dei beni e servizi 2023/2025, costituito dalle schede redatte in conformità a quelle di cui all'allegato I.5 del D.Lgs. n. 36/2023 che, poste in allegato alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di pubblicare, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., citato al precedente punto 1), la variazione del programma delle opere pubbliche per il triennio 2023/2025 e l'elenco annuale per l'anno 2023, nell'apposito sito internet della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Calabria;
- 5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il programma triennale dei servizi e forniture 2023/2025, nell'apposito sito internet dell'Amministrazione comunale e della Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici della Regione Calabria;

Con il seguente risultato della votazione espressa nei modi di legge:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°/	Voti favorevoli	Voti contrari
5	5	0	5	0

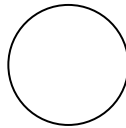
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

f.to Paolo Mercurio



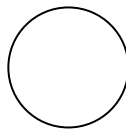
► Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Giuseppina Ferrucci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data



► Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

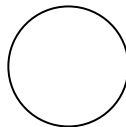
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☐ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data



► Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale

Squillace, lì

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Giuseppina Ferrucci